

	감 사
감사실장	
인)	)

특정감사 결과

- 익명 제보 관련 -

2024. 7.

NIA 한국지능정보사회진흥원
감 사 실

I. 감사 실시 개요

1. 추진 근거 및 배경

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실-### “2024년도 연간 감사 계획 수립”
- 익명 제보(####. #. #., 전화통화, ####. #. ##., 이메일)

2. 감사 목적

- 전화통화(##. #. #.) 및 이메일(##. #. ##.)을 통해 익명의 제보가 접수됨에 따라 제보내용에 대한 사실관계 확인 및 조사 등을 위해 감사 실시

3. 감사기간 및 감사반 구성

- 감사기간 : '24. 4. 15.(월) ~ '24. 5. 3.(금), 14일간 * 공휴일 제외
※ 감사실시 사전통보 : '24. 4. 11.(목)
- 감사반(총 6명) : 감사실장 등 6명

4. 감사대상 및 중점사항

- 감사대상 : ○○○ ○○(a(a)a본부 가(가)가팀),
●●● ●●(b(b)b본부 나(나)나팀)
- 중점사항
 - 1) 익명 제보 내용에 대한 사실관계 확인
 - 2) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 3) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인

II. 감사 결과

□ 비밀엄수 의무 위반

- 직무상 비밀을 직무집행과 무관하게 불특정 인원이 청취 가능한 공개된 장소에서 제3자에게 누설

III. 처분 요구

한국지능정보사회진흥원장은

[경징계] 지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따른 비밀엄수 의무를 위반한 바, 지능정보원 「징계규정」 제6조(징계 사유), 동 규정 [별표 1] 징계양정기준 및 2024년 제1차 감사처분심의위원회 결과에 따라 ○○○ ○○과 ●●● ●●에게 ‘경징계’ 조치하시고,

[통보] 채용 전형 단계별 위원회 시작 전 배부하는 서약서는 「직원 채용 지침」 상 양식을 준수하는 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

붙임 : 처분요구서 1부.

징계 요구 및 통보

제 목 비밀엄수 의무 위반

내 용

1. 업무 개요

한국지능정보사회진흥원(이하 “지능정보원”이라 한다.)은 지능정보원 「인사 규정」, 「인사관리규칙」 및 「직원 채용 지침」 등에 따라 직원 채용을 수행한다.

지능정보원은 ㉠㉠㉠팀-#### ‘2024년 1차 계약직 채용 계획(안)’에 따라 2024. 3. 15.(금) ~ 2024. 3. 22.(금) 동안 ‘2024년 한국지능정보사회진흥원 1차 계약직 채용공고’ 및 ‘2024년 한국지능정보사회진흥원 디지털정부협력센터 온두라스 파견관(계약직) 채용’에 대한 입사지원서를 접수했다.

㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○은 ㉠㉠㉠팀-#### ‘2024년 1차 계약직 및 온두라스 파견관 채용 서류전형 위원회 개최 계획(안)’에 따라 서류전형위원회의 심사위원으로 선정되어 2024. 3. 25.(월) 13:30부터 17:30까지 지원서 평가를 수행하였다.

㉠㉠㉠팀 ●●● ●●은 ㉠㉠㉠팀-#### ‘2024년 1차 계약직 및 온두라스 파견관 채용 면접 전형위원회 개최 계획’에 따라 면접 전형위원회의 심사위원으로 선정되어 2024. 4. 1.(월) 14:50부터 18:00까지 면접 평가를 수행하였다.

2024. 4. 1.(월) 오후 1시 30분~오후 2시 10분 사이에 대구본원 2층 구내카페에서 평가위원으로 보이는 남성과 NIA 직원으로 보이는 남성이 채용 관련 대화를 주고받았다는 익명 제보(전화통화(#####. #. #.) 및 이메일(#####. #. ##.))가 지능정보원 감사실로 접수됨에 따라 제보 내용에 대한 사실관계 확인 및 조사 등을 위해 감사를 실시하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무)에 따르면 지능정보원의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 남용하여서는 아니된다고 명시되어 있다.

지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따르면 직원은 직책의 완수, 품위유지 및 비밀엄수의 의무를 지닌다고 명시되어 있다.

지능정보원 「징계규정」 제6조(징계 사유) 제1항에 따르면 동 항 제1호에 따른 직원이 관계법령 및 지능정보원의 제 규정을 위반하였을 때 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다고 명시되어 있다.

지능정보원 「징계규정」 제7조(징계 요구)에 따르면 징계사유가 발생 시 원장은 징계위원회에 징계를 요구하여야 한다고 명시되어 있다. 그리고, 원장이 징계를 요구하는 경우에는 [붙임 1]과 같이 「징계규정」 [별표1] 징계양정기준을 적용하여야 하며, 그 기준보다 낮은 징계를 요구하여서는 아니 된다고 명시되어 있다.

지능정보원 「직원 채용 지침」 제17조(서류전형) 제2항 및 동 지침 제22조(면접전형) 제5항에 따르면 각 전형 최종점수는 심사위원별 최고 및 최저 점수를 제외한 평균점수를 산출 후 지원자별 가산점을 합산하여 확정하게 되어있으며, 제척 등의 이유로 심사위원이 3명 이하일 경우 최고 및 최저점수를 제외하지 않고 평균점수를 산출 후 지원자별 가산점을 합산하여 확정하게 되어있다.

지능정보원 「직원 채용 지침」 제26조(기밀유지)에 따르면 채용과정에 참여하는 지능정보원 임직원 및 외부 심사위원, 위탁업체의 임직원은 채용의 공정성 등을 위하여 [별지 제7호서식]에 따른 서약서를 작성하여 지능정보원에 제출하여야 한다고 명시되어 있으며, [별지 제7호서식]은 [붙임 2]와 같다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

●●● ●●은 '24. 4. 1.(월) 면접 당일 평가위원으로 참석하기 위해 오후 1시 27분경 면접장소인 대구본원 10층 대회의실에 방문¹⁾하였다. 채용전형 담당자인 ㉠㉡㉢팀 △△△ △△은 면접이 다소 지연되어 면접장소에 도착한 ●●● ●●에게 “바로 조금 전에 두레이 메신저로 안내드린 오후 2시 30분에 맞춰서 다시 와주세요.”라고 다시 안내하였다.

이에 대해 ●●● ●●은 “면접위원을 위한 대기실 같은 것이 없고, 면접 시간인 오후 2시 30분까지 10층에서 혼자 대기하기 좀 그래서, 친분이 있던 ○○○ ○○에게 오랜만에 커피 한 잔 마시자고 먼저 연락하였다.”라고 진술하였다.

이후, ●●● ●●은 오후 1시 31분경 대구본원 2층 구내카페에 먼저 도착하였고, ●●● ●●에게 연락을 받은 ○○○ ○○은 오후 1시 35분경 대구본원 2층 구내카페에 도착하여 ●●● ●●과 접촉하였다. 그리고, ○○○ ○○과 ●●● ●●은 아래의 내용이 포함된 대화를 오후 2시 5분까지, 약 30분간 나누었다.

...

○○○ ○○ : 어떤 일로 대구에 오셨나요?

●●● ●● : 오늘 (온두라스 파견관 채용)면접위원으로 왔어요.

○○○ ○○ : 제가 (온두라스 파견관 채용)서류평가를 했었는데요.

...

○○○ ○○ : (온두라스)협력센터에는 우리 원 직원이 가지 않고 외부로 인원을 돌린 것으로 알고 있어요. 지원한 인력 중에 온두라스 대사관 출신이 있던데요.

...

※ 문답서상 ○○○ ○○과 ●●● ●●이 나눈 대화내용 재구성

○○○ ○○과의 대화를 마친 ●●● ●●은 면접장소인 10층 대회의실로 이동하기 위해 2층 엘리베이터로 이동하였으며, 오후 2시 8분, 10층에 도착하였다.

1) 문답 과정에서 “원래 참석 예정 시간은 2시였으며 그 시간보다 빠른 1시 30분쯤에 면접장에 들어갔다.”라고 ●●● ●●이 진술

2) 판단 및 소결

직무상 비밀에는 반드시 법령에 의하여 비밀로 규정되었거나 비밀로 분류·명시된 사항에 한하지 아니하고, 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있다고 인정되는 것 중 사회적 필요에 따라 비밀로 된 사항은 물론 정부나 공무소 또는 국민이 객관적, 일반적인 입장에서 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항도 포함된다.²⁾ 이에 따르면, ●●● ●●과 ○○○ ○○이 채용전형의 면접위원이라는 사실은 일반적으로 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항으로 보아 직무상 비밀에 해당된다고 판단할 수 있다.

따라서, ●●● ●●이 ○○○ ○○의 물음에 “오늘 면접위원으로 왔어요.”라고 답변한 행위는 ●●● ●● 본인이 면접위원이라는 사실을 직무집행의 일환으로 제3자에게 전달한 것이 아닌 직무집행과 무관하게 불특정 인원이 청취 가능한 공개된 장소에서 제3자에게 누설한 것으로 볼 수 있으며, 이는 지능정보원 「인사 규정」 제22조(복무의무)에 따른 비밀엄수의 의무를 위반한 것으로 판단할 수 있다.

마찬가지로, ○○○ ○○이 ●●● ●●에게 “지원한 인력 중에 온두라스 대사관 출신이 있던데요.”라고 말한 행위도 해당 사실을 직무집행의 일환으로 제3자에게 전달한 것이 아닌 직무집행과 무관하게 불특정 인원이 청취 가능한 공개된 장소에서 제3자에게 누설한 것으로 볼 수 있으며, 이는 지능정보원 「인사 규정」 제22조(복무의무)에 따른 비밀엄수의 의무를 위반한 것으로 판단할 수 있다.

그리고, ○○○ ○○은 지능정보원 「직원 채용 지침」 제26조(기밀유지)에 따라 채용의 공정성 등을 위하여 서류 전형위원회 시작 전 작성한 동 지침 [별지 제7호 서식] 보안 서약서 상 제2호³⁾를 위반한 것으로 판단할 수 있다.

2) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2004도5561 판결, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2014도11441 판결 등 참조

3) 채용심사 과정에서 취득한 입사지원자의 개인정보 및 제반(諸般)내용에 대해 법령의 규정 또는 지능정보원의 동의 없이 공개하거나 유포하지 않을 것입니다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ ○○은 온두라스 대사관 경력이 있는 지원자 A에 대해 “이 지원자와는 사전에 연락한 사실도 없고 전혀 모르는 분입니다. 이력서에 대사관 근무 경력이 있어서 눈에 띄었던 것입니다.”라고 진술하였다.

지원자 A는 지원자 중 가장 높은 점수인 89.67점의 최종점수로 서류전형에 합격하였으며, 지원자 A의 전형점수 계산에서 ○○○ ○○이 평가한 점수를 제외(지원자 A)하여도 최종점수는 89.50점으로 지원자 중 가장 높은 것으로 파악된다.

[표 1] 2024년 온두라스 파견관 채용 서류전형 총괄심사 표

	평가 위원 가	평가 위원 나	○○○ ○○	평가 위원 다	평가 위원 라	총점	전형점수	가산점 a	가산점 b	가산점 c	가산점 d	최종점수
지원자 A	81	92	89	85	92	439	88.67				1	89.67
지원자 A'	81	92	제척	85	92	350	88.50				1	89.50
지원자 B	79	86	86	76	89	416	83.67		1	1		85.67
지원자 C	76	87	81	81	92	417	83.00				1	84.00
지원자 D	83	85	75	74	86	403	81.00			1		82.00
지원자 E	76	91	79	80	87	413	82.00					82.00
지원자 F	78	90	77	79	86	410	81.00				1	82.00
지원자 G	77	89	79	79	84	408	80.67				1	81.67
지원자 H	70	88	76	76	84	394	78.67				1	79.67
지원자 I	70	88	74	79	80	391	77.67				1	78.67
지원자 J	70	81	76	76	84	387	77.67					77.67
지원자 K	78	88	69	77	75	387	76.67				1	77.67
지원자 L	74	82	76	74	88	394	77.33					77.33
지원자 M	70	83	77	76	79	385	77.33					77.33
지원자 N	73	79	64	82	77	375	76.33				1	77.33
지원자 O	73	제척	69	78	81	301	75.50					75.50
지원자 P	70	85	66	74	79	374	74.33				1	75.33
지원자 Q	73	79	66	74	76	368	74.33					74.33
지원자 R	59	61	60	64	53	297	60.00					60.00

※ ㉠㉡㉢팀 자료 재구성

①○○○ ○○은 ●●●● ●●●이 면접 전형위원이라는 사실을 모르는 상태로 ●●●● ●●의 연락을 받아 접촉하였던 점, ②따라서, 사전에 ○○○ ○○과 ●●●● ●●은 서류 전형위원 - 면접 전형위원 관계로 접촉을 약속하지 않은 점⁴⁾, ③지원자 A의 서류전형 평가 점수에서 ○○○ ○○의 점수를 제외하여도 평가 결과에 영향이 없는 점 등을 종합적으로 검토하였을 때, ○○○ ○○이 “지원한 인력 중에 온두라스

4) 문답 과정에서 “면접 전형이 지연되지 않았더라면 바로 면접장소에 입장하여 ○○○ ○○을 만날 일이 없었을 것”이라고 ●●●● ●●이 진술

대사관 출신이 있습니다.”라고 ●●●● ●●에게 말한 행위는 지능정보원 「인사 규정」상 비밀엄수의 의무를 위반한 비위행위로 볼 수 있으나, 「직원 채용 지침」상의 자기 또는 타인의 이익을 위해 고의로 저지른 행위로 보기는 어렵다고 판단할 수 있다.

●●●● ●●은 지원자 A에 대해 “전혀 모르는 사람이고, 면접 장소에서 처음 보았습니다.”라고 진술하였다. 그리고, ●●●● ●●은 본인이 면접관이라는 사실을 다른 사람에게 알린 행위에 대해 “제가 그런 발언을 하는 게 면접에 영향을 미치지 않는다고 생각했습니다.”라고 진술하였다.

지원자 A는 면접전형에서 지원자 중 가장 높은 점수인 93.00점의 최종점수로 합격하였으며, 지원자 A의 전형점수 계산에서 ●●●● ●●이 평가한 점수를 제외(지원자 A)하면 최종점수는 제외하기 전인 93.00점보다 높은 94.00점이 될 것으로 파악된다.

[표 2] 2024년 온두라스 파견관 채용 면접전형 총괄심사 표

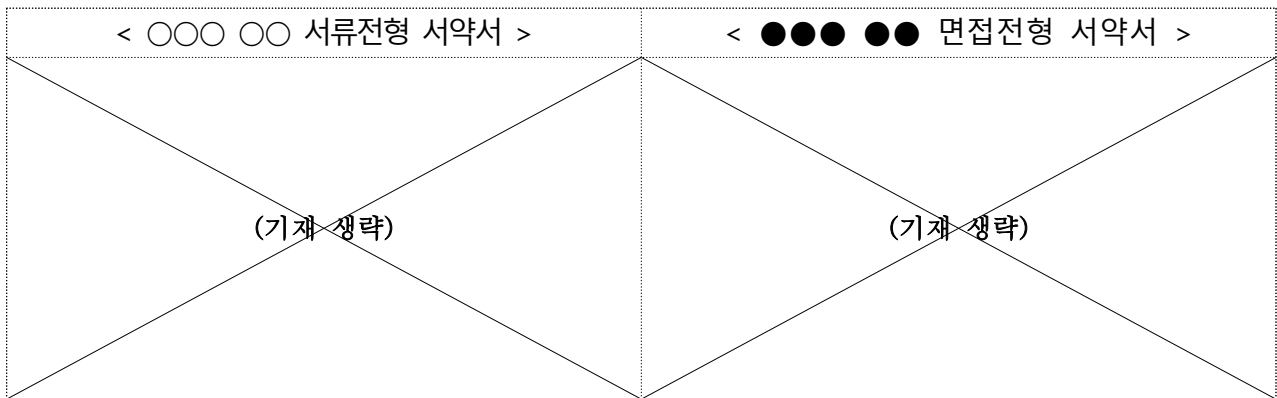
	평가위원 가	평가위원 나	●●●●	평가위원 다	평가위원 라	총점	전형점수	가산점 _a	최종점수
지원자 A'	90	96	제척	95	93	374	94.00		94.00
지원자 A	90	96	91	95	93	465	93.00		93.00
지원자 C	80	70	83	90	87	410	83.33		83.33
지원자 B	불참								

※ ○○○○팀 자료 재구성

①●●●● ●●이 ○○○ ○○과 나눈 대화는 온두라스 파견관 채용 면접 전형 위원회 당일 배부하는 서약서에 ●●●● ●●이 서명하기 전에 발생한 일인 점, ②●●●● ●●은 지난 3년간 채용 관련 서류·면접전형 평가위원으로 선정된 적이 없어 지능정보원 「직원 채용 지침」상 서약서의 내용을 사전에 인지할 수 없는 점, ③지원자 A의 면접전형 평가 점수에서 ●●●● ●●의 점수를 제외하여도 평가 결과에 영향이 없는 점 등을 종합적으로 검토하였을 때 ●●●● ●●이 “오늘 면접위원으로 왔습니다.”라고 ○○○ ○○에게 말한 행위는 지능정보원 「인사규정」상 비밀엄수의 의무를 위반한 비위행위로 볼 수 있으나, 「직원 채용 지침」상의 자기 또는 타인의 이익을 위해 고의로 저지른 행위로 보기는 어렵다고 판단할 수 있다.

한편, ○○○ ○○과 ●●● ●●이 각 전형별 위원회에 참석하여 서명한 서약서는 「직원 채용 지침」[별지 제7호서식] 보안 서약서 양식이 아닌 별도의 양식이며, 해당 서약서에는 [별지 제7호서식] 보안 서약서에 포함된 위반 시 처벌 조항⁵⁾이 없는 것으로 확인되었다.

[그림 1] 각 전형별 전형위원 서약서



이에 대해 감사반은 각 전형 위원회별 서약서를 배부한 다다다팀 △△△ △△에게 해당 양식은 ‘다다다팀-### 2022년 상반기 계약직 채용 면접 전형 및 상담전문역량전형 결과보고 문서에 있는 서약서 양식’을 그대로 사용한 것이라는 사실을 확인하였다.

5) 위 사항을 위반할 때에는 관련 법령 및 지침 등에 따라 처벌받을 수 있음을 한국지능정보사회진흥원으로부터 안내받았음을 확인하며 이에 동의합니다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[경징계] 지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따른 비밀엄수 의무를 위반한 바,
지능정보원 「징계규정」 제6조(징계 사유), 동 규정 [별표 1] 징계양정
기준 및 2024년 제1차 감사처분심의위원회 결과에 따라 ○○○ ○○과
●●● ●●●에게 ‘경징계’ 조치하시고,

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉡㉡㉡팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		경징계
㉢㉢㉢본부 ㉣㉣㉣팀	#급/●●	●●●	(기재 생략)		경징계

[통보] 채용 전형 단계별 위원회 시작 전 배부하는 서약서는 「직원 채용 지침」 상
양식을 준수하는 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

[붙임 1] 지능정보원 「징계규정」 [별표 1] 징계양정기준

[별표 1] <개정 2019. 12. 26., 2022. 2. 8., 2023. 2. 23.>

징계 양정 기준

비위의 유형	비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반					
가. 공공행령 유무, 업무상 배임	해임	해임	해임-정직	정직-감봉	
나. 직권남용으로 타인 권리침해	해임	해임	정직	감봉	
다. 우월적 지위 등을 이용한 비인격적 부당행위	해임	정직	정직-감봉	감봉-견책	
라. 부작위·적무태만 또는 회계질서 문란	해임	해임	정직	감봉-견책	
마. 소극행정	해임	해임	정직	감봉-견책	
바. 임직원 행동강령 제2조 및 제29조에 따른 부당한 행 위(감질)	해임	해임	정직	감봉	
사. 성 관련 비위 또는 임직원 행동강령 제2조 및 제 29 조에 따른 부당한 행위를 온폐하거나 필요한 조치를 취하지 않은 경우	해임	해임	정직	감봉-견책	
아. 직무관련 주요 부패행위의 신고·고발의무 불이행	해임	정직	정직-감봉	감봉-견책	
자. 부정청탁에 따른 직무수행	해임	해임	정직	감봉-견책	
차. 기 타	해임	정직	감봉	견책	
2. 직장 이탈 금지 위반					
가. 잠근행위를 위한 직장 이탈	해임	해임	정직	감봉-견책	
나. 무단결근	해임	해임	정직-감봉	견책	
다. 기 타	해임	정직	감봉	견책	
3. 친절·공정의무 위반	해임	정직	감봉	견책	
4. 비밀 엄수 의무 위반					
가. 비밀의 누설·유출	해임	해임	정직	감봉-견책	
나. 개인정보 무단유출	해임	해임	정직	감봉-견책	
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의 한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치	해임	정직	정직-감봉	감봉-견책	
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	해임	정직	감봉	견책	
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	해임	정직	감봉	견책	
5. 청렴의무 위반	해임	해임	정직	감봉	
6. 품위유지의 의무 위반					
가. 성 관련 비위	별표 1의 4와 같음				
나. 음주운전	별표 1의 5와 같음				
다. 기타	해임	정직	감봉	견책	
1. 금품 등의 수수에 관한 사항은 별표 제1의 2를 따른다.					
2. 채용비위자에 대한 징계기준은 별표 제1의 3을 따른다.					
3. 음주운전에 대한 징계기준은 별표 제1의 5를 따른다.					
4. 제1호 차목에서 “부정청탁에 따른 직무수행”이란 “부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관 한 법률” 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.					

[붙임 2] 지능정보원 「직원 채용 지침」 [별지 제7호서식] 보안 서약서

[별지 제7호서식] 보안 서약서 <개정 2020. 6. 9., 2021. 3. 16.>

서 약 서

본인은 한국지능정보사회진흥원에서 시행하는 ‘(채용공고 및 전형단계)’와(과) 관련하여 다음과 같이 서약합니다.

1. 본인은 입사지원자 또는 전형 대상자와 4촌 이내의 친·인척관계 또는 특수한 이해관계가 있는 경우 즉시 한국지능정보사회진흥원에 이를 고지하겠습니다.
2. 본인은 채용심사 과정에서 취득한 입사지원자의 개인정보 및 제반 내용에 대해 법령의 규정 또는 한국지능정보사회진흥원의 동의 없이 공개하거나 유포하지 않을 것입니다.

위 사항을 위반할 때에는 관련 법령 및 지침 등에 따라 처벌받을 수 있음을 한국지능정보사회진흥원으로부터 안내받았음을 확인하며 이에 동의합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

소속 :

직위 :

성명 :

(서명)

한국지능정보사회진흥원장 귀하